FERRER

REAL ESTATE & LEGAL SERVICES

7 ERRORES QUE DEBE EVITAR ANTES DE COMPRAR UN INMUEBLE EN REPÚBLICA DOMINICANA

Antes de comprar, conozca los riesgos jurídicos que pueden afectar su inversión y las precauciones para proteger su patrimonio.

GUÍA JURÍDICA GRATUITA

Gerson Ferrer | Abogado
WhatsApp Business: 849-256-7535

Una compra importante merece una decisión informada

Comprar una vivienda, un solar o un local comercial puede representar años de ahorro. El precio, la ubicación y las condiciones físicas importan; pero también importa saber exactamente qué derecho se adquiere, quién puede venderlo y qué trámites faltan para inscribirlo.

Esta guía identifica siete errores frecuentes en operaciones inmobiliarias en República Dominicana. No sustituye la revisión particular de títulos, certificaciones, contratos y demás documentos por un profesional competente.

Contenido

1. No verificar quién es el verdadero propietario

2. No investigar cargas, gravámenes y anotaciones

3. No comprobar la situación física y catastral

4. Entregar dinero sin verificar ni condicionar la operación

5. Firmar contratos sin comprender sus consecuencias

6. Ignorar situaciones hereditarias, matrimoniales o litigiosas

7. No completar la transferencia y el registro

ERROR 01

No verificar quién es el verdadero propietario

¿Quién está autorizado a vender?

Una copia del certificado de título no permite concluir, por sí sola, que la persona que negocia conserva el derecho o tiene facultades suficientes para transferirlo.

Señales de alerta

Se presentan solo fotocopias; el vendedor se niega a facilitar datos registrales; un tercero actúa por un familiar sin mostrar poder; se exige un adelanto antes de verificar.

Cómo protegerse

Compruebe la identidad del vendedor y solicite una certificación actualizada del estado jurídico del inmueble ante el Registro de Títulos correspondiente. Si intervienen apoderados, herederos o sociedades, examine los documentos que acrediten su representación o capacidad.

Cuándo consultar a un abogado

Cuando existan diferencias de nombres, poderes, copropiedad, sucesiones, restricciones de disposición o documentos contradictorios.

ERROR 02

No investigar cargas, gravámenes y anotaciones

El título no siempre cuenta toda la historia

Una propiedad puede estar afectada por hipotecas, embargos, servidumbres u otras anotaciones. Algunas no impiden necesariamente la venta, pero pueden exigir cancelaciones, autorizaciones o condiciones especiales.

Señales de alerta

Se presenta una certificación antigua; se promete cancelar una hipoteca 'después'; se pide firmar sin explicar una anotación.

Cómo protegerse

Obtenga información registral actualizada, identifique cada carga o gravamen y determine documentalmente cómo y cuándo se resolverá. Si existe una hipoteca, establezca una mecánica de pago y cancelación verificable.

Cuándo consultar a un abogado

Cuando aparezcan asientos cuyo alcance o posibilidad de cancelación no sea evidente.

ERROR 03

No comprobar la situación física y catastral

El terreno real debe corresponder con el inmueble documentado

La superficie, ubicación, linderos, ocupación y designación catastral deben analizarse junto con los documentos registrales. Las diferencias pueden ocasionar conflictos o requerir actuaciones técnicas.

Señales de alerta

No hay planos aprobados disponibles; los linderos se describen solo verbalmente; existen cercas, ocupantes o superficies que no coinciden con la documentación.

Cómo protegerse

Compare el certificado y los planos pertinentes; visite el inmueble; confirme el estado parcelario y, cuando corresponda, consulte a un agrimensor habilitado. No presuponga que toda diferencia exige deslinde: el trámite depende de la situación concreta.

Cuándo consultar a un abogado

Cuando existan superposiciones, diferencias de superficie, problemas de acceso, ocupación o incertidumbre sobre la parcela.

ERROR 04

Entregar dinero sin verificar ni condicionar la operación

Un anticipo debe estar respaldado por condiciones claras

Entregar una reserva o inicial sin definir por escrito el objeto, las condiciones y las consecuencias del incumplimiento puede dificultar la recuperación del dinero.

Señales de alerta

Se exige pagar 'hoy mismo'; el contrato se promete para después; no se identifica claramente quién recibe el dinero.

Cómo protegerse

Formalice por escrito el monto, destino y naturaleza del pago; las verificaciones pendientes; los plazos; las condiciones para devolución o pérdida; y el procedimiento de cierre. Utilice medios trazables y conserve comprobantes.

Cuándo consultar a un abogado

Antes de firmar reservas, promesas de venta o acuerdos con penalidades o pagos elevados.

ERROR 05

Firmar contratos sin comprender sus consecuencias

Una firma puede crear obligaciones importantes

Una promesa de venta o contrato definitivo puede contener penalidades, declaraciones, plazos y obligaciones que el comprador no anticipa.

Señales de alerta

Se minimizan cláusulas porque 'son estándar'; no se concede tiempo para leer; la descripción del inmueble es incompleta.

Cómo protegerse

Revise identidad y facultades de las partes, designación del inmueble, precio, moneda, calendario de pagos, entrega, gastos, impuestos, garantías, incumplimiento y solución de controversias.

Cuándo consultar a un abogado

Cuando haya cláusulas ambiguas, pagos en etapas, construcción futura o condiciones que no comprenda plenamente.

ERROR 06

Ignorar situaciones hereditarias, matrimoniales o litigiosas

Herencias, matrimonio y litigios pueden alterar la operación

La venta puede involucrar derechos sucesorales, copropiedad, régimen matrimonial, representación de personas o procesos judiciales. El consentimiento verbal de una familia no equivale necesariamente a la documentación exigible.

Señales de alerta

Se afirma que 'todos los herederos están de acuerdo' sin pruebas; un divorcio o una sucesión sigue pendiente; existe oposición entre copropietarios.

Cómo protegerse

Examine el origen de la titularidad, los actos sucesorales y de partición que correspondan, el estado civil y régimen patrimonial relevante, y cualquier proceso o medida que afecte el

inmueble.

Cuándo consultar a un abogado

Cuando intervengan fallecidos, menores, incapaces, copropietarios en desacuerdo o litigios en curso.

ERROR 07

No completar la transferencia y el registro

La compra debe culminar con la inscripción correspondiente

Firmar y pagar no equivale automáticamente a tener el derecho transferido e inscrito a nombre del comprador en el Registro de Títulos.

Señales de alerta

Se pospone indefinidamente la transferencia; faltan documentos; nadie da seguimiento a observaciones registrales.

Cómo protegerse

Planifique desde el contrato los documentos y gastos aplicables, cumpla las obligaciones tributarias pertinentes, presente la transferencia ante los órganos competentes y compruebe el resultado registral.

Cuándo consultar a un abogado

Cuando el expediente sea observado, existan inconsistencias o el proceso no avance como se esperaba.

Lista de comprobación antes de comprar

☐ Identifiqué al vendedor y verifiqué sus facultades para vender.

☐ Solicité documentación registral actualizada y revisé cargas y anotaciones.

☐ Contrasté ubicación, superficie, planos y situación física del inmueble.

☐ Revisé cualquier condición sucesoral, matrimonial, societaria o litigiosa relevante.

☐ Comprendí las cláusulas, plazos, penalidades y condiciones de los pagos.

☐ Tengo un plan documentado para impuestos, transferencia e inscripción.

☐ Sé qué profesional revisará el expediente y cómo se dará seguimiento.

Su patrimonio merece protección

La prevención jurídica comienza antes de firmar. Si está evaluando una compra inmobiliaria o necesita revisar documentos de una propiedad, puede solicitar una consulta profesional.

FERRER REAL ESTATE & LEGAL SERVICES

Gerson Ferrer | Abogado

ESCRIBIR POR WHATSAPP: 849-256-7535

Nota jurídica: material informativo general. La aplicabilidad de normas y procedimientos depende de los hechos, la documentación y la regulación vigente. Esta guía no constituye dictamen legal ni crea por sí sola una relación abogado-cliente.